MATRIZ DE CONSISTENCIA

ALUMNO	TEMA	PROBLEMA PENAL	SOLUCIÓN	PROBLEMA CIVIL	SOLUCIÓN	PROBLEMA CONSTITUCIONAL	SOLUCIÓN	POLÍTICA	ENTIDADES PÚBLICAS PARTICIPANTES	ANÁLISIS INTEGRAL	CONCLUSIONES	APORTE / RECOMENDACIÓN
Monica Velásquez Rivero	EL USO DE LA IMAGEN Y/O VOZ SIN CONSENTIMIENTO MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (DEEPFAKES)	¿Puede sostenerse la imputación de dolo y autoría en delitos de difamación y suplantación de identidad mediante agravantes por deepfakes cuando no existen obligaciones legales de trazabilidad tecnológica?	La imputación de dolo y autoría no puede sostenerse de manera idónea. La solución es complementar la Ley N.º 32314 con normas que impongan trazabilidad tecnológica como el watermarking y etiquetado a los desarrolladores de IA. Esto, sumado al fortalecimiento del forense digital policial, es indispensable para dotar de eficacia a las agravantes y reducir la impunidad.	¿Es necesaria la regulación de los contratos de publicidad en el Perú para prevenir la vulneración de los derechos personalísimos a la imagen y/o voz mediante la creación y uso no consentido de deepfakes?	Sí, la regulación es necesaria porque la libertad contractual actual permite un consentimiento genérico insuficiente para el riesgo tecnológico. La solución es regular los contratos de publicidad en el Código Civil e imponer la formalidad escrita obligatoria para el uso de la imagen/voz mediante IA, asegurando un consentimiento informado y límites claros para prevenir el abuso del derecho y tutelar la identidad digital.	¿procedería el hábeas data para solicitar la supresión de la difusión de un deepfake?	Sí, el Hábeas Data sí procede para solicitar la supresión de un deepfake por vulnerar la autodeterminación informativa. Sin embargo, esta vía es ineficaz debido a la viralización y la extraterritorialidad de los servidores. Para la solución, se requiere la interpretación judicial progresiva que habilite cautelares digitales inmediatas, junto con obligaciones sancionadoras a plataformas y cooperación internacional ágil.	REGLAMENTO DE LA LEY N° 31814, LEY QUE PROMUEVE EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN FAVOR DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS | Propuesta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2026-2030	Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (dirige y coordina la implementación) | Presidencia del Consejo de Ministros (aprueba y supervisa) | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Asegurar cumplimiento de principios) | Ministerio de Economía y Finanzas (Asiganción de recursos)	La Ley N.º 31814 y ENIA sienta las bases de transparencia y seguridad necesarias. Su fortaleza radica en justificar la trazabilidad y el consentimiento informado bajo principios de riesgo. Sin embargo, su principal debilidad es que es busca incentivar el desarrollo de IA, pero no establece obligaciones concretas y mecanismos de control sobre la aplicación de la ética. Esto crea un vacío de eficacia al no imponer obligaciones sancionadoras de watermarking ni deberes operativos a las plataformas.	Las políticas de IA en Perú son el vehículo ideal para implementar las soluciones propuestas, pero no son la solución final. Son un prerrequisito necesario que establece los principios, pero no cierra el gap de eficacia entre la ley y la impunidad, se requiere que el Reglamento de la Ley N.º 31814 y los Ejes de la ENIA se traduzcan en normas con sanciones que impongan la trazabilidad tecnológica en los ámbitos penal, civil y constitucional.	1. Complementar la Ley N.º 31814 y su reglamento con normas administrativas prescriptivas que obliguen a los desarrolladores de IA que operan en el mercado peruano a incluir marcas de agua digitales (watermarking) y etiquetado verificable en todo contenido sintético ‖ 2. Adoptar un modelo de obligaciones operativas y sancionadoras para las plataformas tecnológicas que operan en Perú obligándolas a actuar de forma expedita en la supresión de deepfakes.
Luis Demetrio Cabrera Huanaco	APOLOGIA AL TERRORISMO EN REDES SOCIALES	¿Cómo se configura el delito de apología al terrorismo en redes sociales?	El delito de apología al terrorismo, según el artículo 316-A del Código Penal peruano, se configura cuando una persona públicamente exalta, justifica o enaltece el terrorismo, sus autores o las organizaciones terroristas. Este acto se considera un delito de peligro abstracto, lo que significa que no se requiere que se cause un daño concreto, sino que el mensaje tiene el potencial de generar un riesgo para la seguridad pública y legitimar la violencia.	¿De qué manera la apología al terrorismo en redes sociales produce responsabilidad civil extracontractual en el ordenamiento jurídico peruano, y cuáles son los principales obstáculos que impiden una reparación integral del dañomoral y simbólico a las víctimas y a la colectividad?	La apología al terrorismo en redes sociales causa un daño que afecta la dignidad y la memoria de las víctimas; el derecho civil busca reparar ese daño mediante la responsabilidad extracontractual; sin embargo, existen vacíos que dificultan su aplicación; muchas veces los jueces no reconocen el daño moral colectivo y las víctimas quedan sin reparación; el entorno	¿Cómo se regula la libertad de expresión, como derecho fundamental, frente al delito de apología al terrorismo en el contexto constitucional?	La libertad de expresión, aunque es un derecho fundamental, no es absoluta. La Constitución establece que puede ser limitada cuando entra en conflicto con otros intereses, como la seguridad pública y el orden democrático. El delito de apología al terrorismo es uno de los casos en los que la libertad de expresión puede ser restringida por el Estado para evitar que se fomente la violencia o se ponga en riesgo la paz social. La restricción debe estar justificada bajo el principio de proporcionalidad	Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030	Ministerio del Interior (MININTER)	¿De qué manera la respuesta del ordenamiento jurídico peruano frente a la apología del terrorismo en redes sociales, desde las perspectivas constitucional, civil y penal , contribuye al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030?	La respuesta del ordenamiento jurídico peruano frente a la apología del terrorismo en redes sociales aporta a la Política Nacional de Seguridad Ciudadana al 2030, pero de forma limitada. Aunque el marco constitucional permite restringir la libertad de expresión para proteger la dignidad y la seguridad, no existen criterios claros para diferenciar la opinión legítima de la apología. En el ámbito civil, la reparación por daño moral individual y colectivo es posible pero poco desarrollada, y en el penal, la tipificación de la apología enfrenta problemas de interpretación y aplicación. Por ello, es necesario articular y fortalecer coherentemente los enfoques constitucional, civil y penal para que la respuesta jurídica sea verdaderamente eficaz en la protección de las víctimas y la seguridad ciudadana.	1. Ámbito constitucional: Que el Tribunal Constitucional o el Congreso aprueben criterios claros (con ejemplos) para distinguir entre opinión protegida y apología no protegida, y que estos criterios sean usados obligatoriamente por jueces y fiscales. 2. Ámbito civil: Incorporar y aplicar expresamente el daño moral colectivo en casos de apología del terrorismo y facilitar que víctimas, asociaciones y el Estado puedan demandar, incluyendo medidas como retiro del contenido y disculpas públicas, no solo dinero. 3. Ámbito penal: Elaborar un protocolo práctico para fiscales y jueces sobre apología en redes sociales, que exija valorar el contexto y el riesgo real para la seguridad (alcance del mensaje, reiteración, intención) antes de acusar o condenar, evitando tanto la impunidad como el abuso del tipo penal.
Joel Infante Llanos	conduccion en estado de ebriedad	¿de qué manera la conducción en estado de ebriedad se relaciona con el delito de homicidio culposo estipulado en el artículo 111 del código penal?	La conducción en estado de ebriedad está estrechamente relacionada con el delito de homicidio culposo en Perú, pues aumenta el riesgo de accidentes fatales y afecta los bienes jurídicos de la vida, seguridad y patrimonio por negligencia. Aunque la legislación vigente establece sanciones penales y administrativas, su efectividad se ve limitada por dificultades en la fiscalización y en la educación vial. Para reducir estos delitos, es crucial fortalecer los mecanismos de control, promover campañas de sensibilización, capacitar a las autoridades y considerar sanciones más severas y programas de rehabilitación para los conductores infractores.	¿Por qué las compañías de seguros no asumen la cobertura de un accidente si el conductor estaba manejando bajo los efectos del alcohol?	Las cláusulas de exclusión en los seguros vehiculares, basadas en la tesis de metabolización por hora en casos de conducción en estado de ebriedad, vulneran los derechos de los asegurados y son injustas. La naturaleza de estos contratos de adhesión facilita la incorporación de cláusulas abusivas que limitan la protección y aumentan el riesgo de siniestros. Aunque la ley regula estas situaciones, su aplicación es deficiente, permitiendo a las aseguradoras excluir coberturas de manera injusta y generando desconfianza social. Por eso, es necesario fortalecer la normativa, aumentar la transparencia y garantizar condiciones justas para proteger los derechos de los asegurados y mejorar la confianza en el sistema de seguros.	¿Porque la conducción en estado de ebriedad afecta la garantía del derecho constitucional a la seguridad pública y vial en el Perú?	La conducción en estado de ebriedad en Perú vulnera gravemente el derecho a la seguridad pública y vial, poniendo en riesgo la integridad de las personas y la convivencia en las vías. Aunque existen leyes para sancionar estas conductas, su aplicación es ineficaz debido a inconsistencias, sensación de impunidad y poca coordinación entre las instituciones encargadas. Para mejorar, se sugiere fortalecer el marco normativo, mejorar la gestión de las instituciones y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad ciudadana, con el fin de proteger los derechos y reducir la impunidad, logrando así un entorno vial más seguro.	Política Nacional multisectorial de Seguridad Vial 2023-2030 aprobada por el MTC	PNP, MTC, SUTRAN, MINSA, municipalidadesy gobierno regional.	¿De que manera la conducción en estado de ebriedad afecta la seguridad pública y vial de los ciudadanos en Perú?	La conducción en estado de ebriedad en Perú constituye una problemática que afecta de manera integral, ya que viola derechos fundamentales como el derecho a la vida y la seguridad pública. Además, al incrementar considerablemente el riesgo de accidentes graves o fatales, está estrechamente relacionada con delitos de homicidio culposo, vulnerando así el bien jurídico de la vida. Asimismo, genera un escenario de desprotección para los conductores, ya que las cláusulas abusivas presentes en los contratos de adhesión limitan la responsabilidad de las aseguradoras, dificultando la protección efectiva de los derechos de los asegurados.	- Fortalecer los mecanismos de fiscalización y control.- Implementar sanciones penales más severas y programas de rehabilitación.- Mejorar la normativa que regula las cláusulas en los seguros vehiculares.- Aumentar la supervisión y regulación del cumplimiento de la ley en las compañías de seguros.- Fortalecer el marco normativo para proteger el derecho a la seguridad pública.- Mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la fiscalización, sanción y educación vial para reducir la impunidad.K7
Diana Carolina Castillo Cánova	Hacinamiento Penitenciario en el Perú	¿De qué manera el hacinamiento penitenciario en el Perú favorece la comisión del delito de extorsión?	Si se favorece la comisión del delito de extorsión ante la falta de control por parte del personal penitenciario ante esto es necesario mejorar el sistema penitenciario mediante nueva infraestructura, clasificación adecuada de internos, control tecnológico (bloqueadores y videovigilancia) y personal capacitado.	¿De qué manera el hacinamiento penitenciario en el Perú afecta el ejercicio de los derechos sucesorios de las personas privadas de libertad?	Si se encuentran afectados los derechos sucesorios de las personas privadas de libertad, por lo que, es necesario garantizar los derechos civiles y sucesorios de los internos, se plantea mejorar el acceso legal mediante protocolos nacionales, convenios con notarios, oficinas de asesoría jurídica en los penales y programas de educación jurídica especializada.	¿Qué derechos fundamentales de las personas privadas de libertad resultan afectados por el hacinamiento penitenciario en el Perú ?	El hacinamiento penitenciario vulnera los derechos como es la dignidad, la salud y la resocialización, por lo que se requieren medidas estructurales como reducir la prisión preventiva, aplicar penas alternativas y mejorar la infraestructura para garantizar la función resocializadora de la pena.	Política Nacional Penitenciaria al 2030	MINJUS	¿De qué manera el hacinamiento penitenciario en el Perú vulnera derechos fundamentales y favorece la comisión de delitos como la extorsión, afectando además el ejercicio de los derechos civiles y sucesorios de las personas privadas de libertad, y qué medidas estructurales deben implementarse para garantizar un sistema penitenciario constitucional y resocializador?	El hacinamiento penitenciario en el Perú constituye una vulneración directa de derechos fundamentales como la dignidad humana, la salud y la resocialización, demostrando que el sistema penitenciario no cumple con los fines constitucionales de la pena. Ademas la sobrepoblación y la falta de control favorecen la comisión de delitos como la extorsión desde los penales, ya que no existen mecanismos suficientes de clasificación de internos, control tecnológico ni capacitación adecuada del personal penitenciario. Y por ultimo limita el ejercicio efectivo de los derechos civiles y sucesorios de las personas privadas de libertad, por lo que resulta necesario implementar medidas jurídicas como protocolos nacionales, convenios interinstitucionales y asesoría legal penitenciaria.	
ROGER LENIN LOPE LLAMOCCA	incumplimiento de mandato judicial de reposición laboral	¿En qué medida el incumplimiento del mandato judicial firme que ordenaba la reposición laboral del trabajador, antecedido por omisiones y actos de resistencia administrativa por parte del Jefe de Recursos Humanos, vulnera los principios de legalidad, autoridad y obligatoriedad de las decisiones judiciales al no ejecutarse de manera inmediata la resolución emitida por el órgano jurisdiccional?	Para que el responsable de la obligación de hacer cumpla con el mandato judicial. El Juez debe requerir judicialmente el cumplimiento inmediato, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público.	La omisión de ejecutar la reposición laboral ocasiona daños patrimoniales (pérdida de ingresos), extrapatrimoniales (daño moral, afectación emocional).	Las cláusulas de exclusión en los seguros vehiculares, basadas en la tesis de metabolización por hora en casos de conducción en estado de ebriedad, vulneran los derechos de los asegurados y son injustas. La naturaleza de estos contratos de adhesión facilita la incorporación de cláusulas abusivas queLimitan la protección y aumentan el riesgo de siniestros. Aunque la ley regula estas situaciones, su aplicación es deficiente, permitiendo a las aseguradoras excluir coberturas de manera injusta y generando desconfianza social. Por eso, es necesario fortalecer la normativa, aumentar la transparencia y garantizar condiciones justas para proteger los derechos de los asegurados y mejorar la confianza en el sistema de seguros.	¿De qué manera el incumplimiento del mandato judicial de reposición laboral vulnera derechos fundamentales como el derecho al trabajo, la tutela jurisdiccional efectiva y el respeto a la cosa juzgada, afectando así la plena eficacia de las decisiones judiciales y la protección constitucional del trabajador?	El órgano jurisdiccional debe ordenar el cumplimiento inmediato de la reposición mediante medidas coercitivas constitucionalmente válidas, garantizando el respeto a la cosa juzgada y a la tutela jurisdiccional efectiva.					
DARLY BERTHA ISABEL MILLONES RODRIGUEZ	CASO WALLACE	¿La conducta desarrollada por Brenda Quevedo se suscriben al delito de secuestro y supuesto asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda?	En el Derecho Penal peruano, solo se puede condenar a Brenda Quevedo por secuestro y homicidio si se prueban objetivamente la privación de libertad, la muerte y su aporte relevante con dolo; si estos elementos no están claramente acreditados, debe respetarse la presunción de inocencia y aplicarse el in dubio pro reo.	¿De que manera impacta la declaración judicial de muerte presunta de Hugo Alberto Wallace en la determinación de la filiación y a los derechos sucesorios de su supuesta hija?	La declaración de muerte presunta de Hugo Alberto Wallace solo abre la sucesión, pero no prueba la filiación: la supuesta hija solo podrá ejercer plenamente sus derechos sucesorios si primero acredita autónomamente el vínculo (idealmente con ADN) y obtiene una sentencia firme que la reconozca e incluya como heredera en la partición.	¿Cómo las violaciones al debido proceso en el caso Wallace podrían lesionar la presunción de inocencia?	Las violaciones al debido proceso en el caso Wallace lesionan la presunción de inocencia porque los imputados fueron tratados y presentados como culpables desde el inicio, se usaron como base confesiones obtenidas bajo tortura y otras pruebas ilícitas, y se toleraron detenciones arbitrarias, incomunicación y falta de defensa adecuada.					
JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ TORREJÓN	Derecho en el acceso universal al agua potable y saneamiento en las EPS del Perú	Omisión de actos funcionales por funcionarios de EPS (Art. 377 CP) ante deficiencias en gobierno corporativo.	Aplicar el tipo penal del Art. 377 CP cuando exista dolo, ilegalidad y competencia funcional; fortalecer protocolos internos y capacitación. Protocolos internos claros. Capacitación sobre deberes funcionales y responsabilidad penal	Falta de regulación expresa del contrato EPS-usuario, contrato innominado, tensión entre autonomía de la voluntad y función social.	Reconocer el contrato innominado de prestación de servicios esenciales, armonizando libertad contractual con interés público mediante normas complementarias.	Vulneración del derecho fundamental al agua por inobservancia del principio de buen gobierno corporativo en EPS.	Incorporar estándares obligatorios de buen gobierno corporativo, mecanismos de supervisión y participación ciudadana; garantizar el derecho vía proceso de amparo.	*Política Nacional de Vivienda y Urbanismo al 2030, D.S. N°012-2021-VIVIENDA*	MVCS, SUNASS, OTASS, Municipalidades, MEF, MINAM	El problema es multidimensional: penal (responsabilidad funcional), civil (contrato innominado y responsabilidad), constitucional (derecho fundamental). Requiere armonización normativa y fortalecimiento institucional.	El acceso al agua potable es un derecho humano y constitucional. Su vulneración por mala gestión de EPS genera responsabilidad penal, civil y constitucional.	
Luis Miguel Delgado Alvites	**Caso Andrea Álvarez Villanueva**	¿La expulsión de la cadete configura el delito de discriminación previsto en el art. 323 CP?	No se puede determinar la configuración del delito debido a que es necesario demostrar el dolo de los agentes al expulsar a la cadete.	¿Qué derechos comprendidos en la igualdad de goce y ejercicio resultaron vulnerados con la expulsión de la cadete? ¿La vulneración a la gestante produjo una afectación a los derechos del concebido?	Derechos comprendidos en la igualdad civil: capacidad de goce y ejercicio, no discriminación, igualdad conyugal, gobierno del hogar, domicilio y economía del hogar... La vulneración de los derechos de la gestante tiene efectos reflejos sobre los del concebido pues este depende del entorno físico, emocional y material de la madre.	¿Cuáles son los alcances del derecho a la igualdad y no discriminación en relación con el derecho de acceso a la educación?	Alcances identificados: la educación es un instrumento de la igualdad, las restricciones a los derechos deben ser justificadas constitucionalmente y ser proporcionales, se prohíbe cualquier acto discriminatorio por embarazo	11. Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación	Comisión Nacional contra la Discriminación (CONACOD), MINCUL, INDECOPI, Defensoría del Pueblo	¿Cómo debe responder el ordenamiento jurídico, de manera integral, frente a un acto discriminatorio que afecta simultáneamente las dimensiones consitucional, civil y penal de la persona?	La expulsión de Andrea Álvarez constituyó un acto discriminatorio por razón de sexo, contrario a la Constitución y a la igualdad civil, con efectos lesivos tanto para la gestante como para el concebido. Desde el plano constitucional, la medida fue inconstitucional y debía ser corregida mediante control difuso y reincorporación; desde el plano civil, generó responsabilidad extracontractual por los daños ocasionados; y desde el plano penal, aunque concurren elementos objetivos del delito de discriminación, la falta de acreditación del dolo impide su configuración típica.	
NICANOR CHÁVEZ CASTILLO	LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	¿La violencia contra la mujer basada en la igualdad de género, es un delito que vulnera la integridad física?	Sí existe una vulneración directa la integridad física constituyendo una infracción penal que debe ser sancionada.	¿La violencia contra la mujer basada en la igualdad de género, es causal en la disolución del vínculo matrimonial?	Sí constituye una causal para la disolución del vínculo matrimonial en el ordenamiento civil peruano, porque afecta la convivencia y la finalidad protectora del matrimonio.	¿La violencia contra la mujer vulnera el derecho fundamental, a la igualdad basada en el género?	Sí vulnera el derecho fundamental a la igualdad y la discriminación basada en el género, limitando el derecho a ejercer una libertad plena y autonomía.	POLÍTICA NACIONAL DE GÉNERO / DECRETO SUPREMO N° 008-2019-MIMP	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (	¿De qué manera la violencia contra la mujer, en razón de género, constituye al mismo tempo una infracción penal que vulnera la integridad física, una causal civil de disolución del vínculo matrimonial y una violación del derecho fundamental a la igualdad?	- Desde la perspectiva penal se considera como delito que vulnera la integridad física; en el ámbito civil, se reconoce como causal legítima para la disolución del vínculo matrimonial, al quebrantar la convivencia y la finalidad protectora del matrimonio, en lo constitucional se evidencia como una violación del derecho fundamental al atentar contra la igualdad.	.
Bening Alegria Torres	Caso Camila	¿Qué bien jurídico es lesionado por el progenitor en el caso Camila?	El caso de Camila ilustra la lesión de la indemnidad sexual, un bien jurídico protegido por el Artículo 173, que se refiere a menores de edad, especialmente aquellos menores de catorce años. Camila fue víctima de violación sexual por parte de su progenitor desde los nueve años, lo que destaca su vulnerabilidad como niña indígena y la falta de activación de protecciones reforzadas ante esta situación.	¿Cuáles son los fundamentos legales para la extinción de la patria potestad del progenitor que comete violencia sexual contra niñas y adolescentes?	Los fundamentos legales para la extinción de la patria potestad del progenitor que comete violencia sexual contra niñas y adolescentes se encuentran en el Artículo 423° del Código Civil, que establece el deber de los padres de proteger a sus hijos menores, violado gravemente por la violencia sexual. Además, el Artículo 462 estipula que la patria potestad se pierde por condena a pena, abandono del hijo durante seis meses continuos, o si el abandono total excede este plazo.	¿Qué derechos fundamentales de la niña se ven vulnerados por la prohibición del aborto?	Se vulneran el acceso a servicios de salud, incluida la salud sexual y reproductiva. La negación de un aborto terapéutico, que la ley permite en situaciones de riesgo para la vida de la madre, es una violación del derecho a la salud y puede forzar a la niña a continuar con un embarazo peligroso para su vida y bienestar. Además, se incumple la obligación de brindar atención médica integral, teniendo en cuenta la vulnerabilidad extrema de la niña, quien es víctima de violación, indígena y menor de edad. La falta de un enfoque especializado para la niñez y adolescencia en el sistema de salud también ayuda a que se vulneren estos derechos, ya que no se priorizan ni se adaptan los procedimientos a sus necesidades.	Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030	Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Pública, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Defensoría del Pueblo	¿Cómo debe el Estado, para cumplir con su deber reforzado de protección a la niñez, articular simultáneamente la sanción penal del agresor (lesión de la indemnidad sexual), la extinción civil de su patria potestad (separación de la víctima), y la garantía constitucional del acceso a un aborto terapéutico (derecho a la salud e integridad de la víctima), para asegurar la reparación integral de la niña?	La reparación integral solo se logra cuando las tres esferas actúan como un sistema interconectado: la sentencia penal fundamenta la extinción civil, y la violación (el hecho penal) activa la obligación constitucional de proteger la vida y la salud de la víctima mediante la atención médica oportuna. La clave está en la comunicación judicial y administrativa obligatoria y la eliminación de barreras burocráticas que demoren la atención prioritaria.	Para cumplir con el deber reforzado de protección a la niñez y garantizar la reparación integral de la niña víctima de violación por su progenitor, el Estado debe articular las tres esferas legales mediante una respuesta rápida, coordinada y con enfoque de derechos humanos
OSCAR RAUL GAMARRA GARCIA	CONTAMINACIÓN SONORA	Cuál es la responsabilidad penal de las empresas por contaminación sonora en el Código Penal y cuales son los alcances en el marco del artículo 304 del código penal	La responsabilidad penal empresarial por contaminación sonora según el artículo 304 del Código Penal implica que la empresa y sus representantes pueden ser sancionados cuando generan o permiten ruidos que superan los límites legales y pongan en peligro o afecten la salud o el ambiente. Esto alcanza tanto a acciones (emitir ruido excesivo) como a omisiones (no controlar, no prevenir, no corregir). Las sanciones incluyen multas, clausura, suspensión de actividades y responsabilidad penal para los directivos que permitieron el hecho.	Evaluar la aplicación de responsabilidad (artículos 1969 y 1970 del Código Civil) frente a casos de contaminación sonora, identificando limitaciones y buenas prácticas jurisprudenciales y municipales para proponer criterios de interpretación y reformas normativas.	La contaminación sonora vulnera el deber de no causar daño, establecido en el artículo 1969 del Código Civil, ya que el ruido excesivo constituye un hecho antijurídico que afecta derechos ajenos sin justificación legal.Este tipo de contaminación lesiona el derecho de la persona reconocido en los artículos 1 y 5 del Código Civil, al alterar su integridad física, psíquica y moral, así como su bienestar y tranquilidad, elementos esenciales de la vida digna.	Analizar de qué manera la contaminación sonora vulnera el derecho a la salud, reconocido y protegido por la Constitución Política.	La contaminación sonora representa una problemática ambiental, social, individual y jurídica de suma importancia, que solo no afecta la calidad de vida de la población, sino que también vulnera derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. A diferencia de otras formas de el ruido suele ser desestimado, pese a que sus efectos negativos en la salud física y mental son ampliamente comprobados como la pérdida de la audición, los trastornos del sueño, estrés, ansiedad, disminución del rendimiento laboral y académico.					
Jhon Elmer Jara Berrospi	Responsabilidad por el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla.	**¿Qué delitos cometieron los operadores y representantes de Repsol en la contaminación del mar de Ventanilla?**	Los operadores y representantes de Repsol cometieron el delito base de Contaminación Ambiental, tipificado en el Artículo 304 del Código Penal Peruano. Además, este delito se agravó sustancialmente, configurándose las Formas Agravadas del Delito de Contaminación Ambiental previstas en el Artículo 305 del Código Penal. Específicamente, la agravante se configuró porque los representantes falsearon y ocultaron información sobre la magnitud real del derrame a las autoridades competentes, lo cual está sancionado en el numeral 1 del Artículo 305 del Código Penal. Por otro lado, la conducta negligente en la operación y la omisión en la activación de protocolos de emergencia sugieren la comisión del delito por Omisión Impropia.	**¿Cuál es la responsabilidad civil de Repsol en el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla?**	La responsabilidad civil de Repsol se configura de manera contundente como extracontractual. En primer lugar, opera la responsabilidad subjetiva por culpa, fundamentada en la negligencia de la empresa al no implementar medidas de seguridad adecuadas, conforme al Artículo 1969 del Código Civil. Simultáneamente, se activa la responsabilidad objetiva por riesgo creado, dado que la manipulación de hidrocarburos es una actividad peligrosa, según el Artículo 1970 del Código Civil. Consecuentemente, esta doble fundamentación obliga a Repsol a asumir una reparación integral, que incluye Obligaciones de Hacer (limpieza y remediación) y Obligaciones de Dar (indemnización por daños patrimoniales y extrapatrimoniales).	**¿Cuáles son los derechos fundamentales vulnerados frente al derrame de petróleo de Repsol?**	El derrame provocó una vulneración múltiple e interconectada de derechos fundamentales, según el análisis constitucional. Principalmente, se quebrantó el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, consagrado en el Artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Además, se lesionó el derecho a la salud (Art. 7°), debido a la exposición de las comunidades a contaminantes tóxicos. Asimismo, se afectó el derecho al trabajo y a la libre iniciativa económica (Art. 22°), ya que la paralización de la pesca artesanal y el comercio local privó a las familias de su sustento. Finalmente, también se comprometió el derecho a la propiedad y a la herencia (Art. 2, inc. 16), por el daño y la inutilización de embarcaciones y herramientas de trabajo.	Política Nacional del Ambiente al 2030, aprobada por el Decreto Supremo 023-2021-MINAM	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). Ministerio Público y Poder Judicial.	Las investigaciones revelaron fallas en la supervisión por parte del OEFA y Osinergmin, lo cual permitió que las negligencias operativas de Repsol se materializaran. Específicamente, el OEFA tiene la función de fiscalizar y sancionar, pero en este caso, la respuesta inicial fue criticada por ser tardía y deficiente, permitiendo la expansión del daño, No obstante, en otros casos de fiscalización ambiental, se ha discutido la correcta interpretación de qué eventos califican como emergencia ambiental para el OEFA, lo que subraya la necesidad de claridad en sus protocolos. La DICAPI tiene competencia en la supervisión de operaciones marítimas, como la descarga del buque "Mare Doricum". Sin embargo, su actuación fue cuestionada por la lentitud y descoordinación en la respuesta inicial ante el derrame. De hecho, existe normativa que busca fortalecer la respuesta ante derrames, exigiendo que los buques cuenten con empresas nacionales de respuesta, lo que implica una política de mejora en su ámbito de acción. El Ministerio Público es el encargado de la persecución penal por los delitos de contaminación. Por su parte, el Poder Judicial debe aplicar las normas penales y civiles, enfrentando la dificultad de probar el dolo eventual y la complejidad de la responsabilidad de la persona jurídica. Además, el análisis constitucional sugiere que el Poder Judicial, a través del Tribunal Constitucional, debe desarrollar jurisprudencia expansiva para garantizar la tutela efectiva mediante la Acción de Amparo frente a daños colectivos. En el ámbito administrativo, se ha visto que entidades como OSINERG (predecesor de Osinergmin) han tenido competencias sancionadoras en derrames, aunque su alcance frente a otras entidades estatales fue objeto de litigio.	Los operadores y representantes de Repsol incurrieron en el delito base de Contaminación Ambiental al verter petróleo en aguas marítimas, ya que infringieron los límites permisibles. Además, se configuró la agravante del Artículo 305 del Código Penal, puesto que la empresa falseó la magnitud real del derrame ante las autoridades, obstaculizando así la fiscalización. Por lo tanto, la tipificación subjetiva apunta al dolo eventual, debido a que los responsables, en su calidad de garantes, aceptaron el riesgo de un daño ambiental grave al omitir los protocolos de emergencia. En cuanto a la responsabilidad civil de Repsol, esta se configura de forma extracontractual y posee un doble fundamento jurídico. Por un lado, existe responsabilidad subjetiva por culpa según el Art. 1969 del Código Civil, debido a la negligencia operativa y el mantenimiento deficiente. Por otro lado, opera la responsabilidad objetiva por riesgo creado (Art. 1970 CC), dada la naturaleza peligrosa de la manipulación de hidrocarburos. En consecuencia, la empresa debe responder por una reparación integral que abarca tanto el daño emergente y lucro cesante, como el daño moral colectivo y el daño ambiental puro. Respecto al impacto en los derechos fundamentales, el desastre generó una vulneración masiva y sistémica. En primer término, se afectó el derecho a un ambiente equilibrado, que es la base para el desarrollo de la vida. Asimismo, se lesionó el derecho a la salud por la exposición a tóxicos, también el derecho al trabajo por la paralización de la actividad pesquera, e incluso el derecho a la propiedad por el daño a las herramientas de trabajo. Por consiguiente, se concluye que el Estado también incumplió su deber de garante, al fallar en la prevención y en brindar una respuesta oportuna a la emergencia.	el caso Repsol evidencia la necesidad de reformar la legislación penal ambiental. Por lo tanto, se recomienda ampliar la Ley N° 30024 para incluir de manera explícita los delitos ambientales en el catálogo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, además de fortalecer las sanciones para que sean proporcionales a la magnitud del daño. Finalmente, en el ámbito judicial, se debe priorizar la reparación *in natura* sobre la meramente económica y valorar equitativamente el daño moral colectivo y el daño al proyecto de vida.
Yulhiño Luque Arazola	Falsedad ideológica como modalidad de fraude sucesorio	Determinar si la exclusión intencional de un hijo extramatrimonial no reconocido mediante la falsificación ideológica de la sucesión intestada configura delito contra la fe pública y fraude sucesorio según el artículo 428 del Código Penal.	La exclusión intencional de un hijo extramatrimonial no reconocido mediante la falsificación ideológica de la sucesión intestada sí configura actualmente un delito contra la fe pública, subsumible en el artículo 428 del Código Penal como falsedad ideológica en instrumento público, y puede ser calificada dogmáticamente como una modalidad de fraude sucesorio, siempre que se acredite el dolo del agente, la relevancia del dato sucesorio falsificado y la idoneidad del documento para causar perjuicio al heredero omitido	¿Cómo debe resolverse, desde el derecho civil sucesorio, la preterición dolosa de un hijo extramatrimonial en la sucesión intestada?	la solución civil pasa porque este hijo, una vez obtenida la declaración judicial de filiación post mortem, impugne la declaratoria de herederos que se emitió con base en información falsa y ejerza la acción de petición de herencia para que se le reconozca como heredero forzoso desde la fecha de apertura de la sucesión, se recomponga la masa hereditaria, se practique una nueva partición que incluya su cuota legítima y se ordene la restitución de los bienes apropiados por el heredero fraudulento	¿Cómo vulnera la preterición dolosa de un hijo extramatrimonial en la sucesión intestada los derechos constitucionales a la igualdad entre hijos, a la identidad, a la herencia y a la tutela jurisdiccional efectiva?	Vía procesos de amparo o control difuso, la reposición del derecho vulnerado, ordenando la revisión de la sucesión, la incorporación del hijo omitido y la adecuación de las decisiones civiles y penales a los artículos 2, 4 y 139 de la Constitución					

Lizeth Magaly Castro Aguilar	2.Los Derechos Patrimoniales de las personas privadas de Libertdad	La pena no puede afectar derechos que no han sido restringidos por la sentencia El artículo 139 de la Constitución y el principio de legalidad de la pena establecen que solo se limita aquello previsto expresamente por la ley. Sin embargo, en la práctica, la persona privada de libertad enfrenta: Imposibilidad de administrar sus bienes. Dificultad para mantener contratos. Pérdida de actividades laborales o comerciales. Interrupción del pago de deudas o cumplimiento de obligaciones. Lo anterior genera un efecto penal indirecto no previsto por la ley, vulnerando el principio de humanización de la pena	Regular plenamente el trabajo penitenciario: salario justo, contratos, aportes a pensiones, beneficios. Crear módulos de gestión económica intramuros que permitan a los internos firmar documentos, administrar bienes y realizar trámites. Ampliar el rol del INPE para incluir gestión económica penitenciaria, no solo custodia.	Las personas privadas de libertad no pueden administrar sus bienes, firmar contratos, celebrar actos notariales o representarse en procesos. Esto provoca: Pérdida de propiedades Embargos Moras bancarias	Implementar "Notarías Penitenciarias" o notarías virtuales dentro de penales. Facilitar el otorgamiento de poderes por videoconferencia. Crear un Servicio de Defensa Patrimonial del Interno para asesorar en materia civil, comercial y notarial. Establecer mecanismos expeditivos para designar curadores o apoderados.	La prisión genera una afectación indirecta a derechos fundamentales: Derecho a la propiedad (art. 70). Igualdad ante la ley. Derecho al trabajo. Derecho de acceso a la justicia. Derecho al debido proceso administrativo	Implementar un modelo penitenciario basado en derechos, con enfoque de dignidad. Garantizar acceso real a justicia civil, laboral y administrativa dentro de penales. ✓ Crear mecanismos digitales para que los internos puedan realizar trámites públicos. ✓ Supervisión permanente de la Defensoría del Pueblo para evitar abusos	El sistema penitenciario peruano tiene un enfoque punitivo y no resocializador. No existe una política pública que proteja el patrimonio del interno. Ausencia de presupuesto para herramientas digitales, defensa civil o asistencia económica. Falta de voluntad política para reformar el sistema penitenciario y laboral intramuros	Inpe, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Publico- Fiscalia, Defensoria del Pueblo, SUNARP,RENIEC, Ministerio de trabajo y Congreso de la Republica.	Los derechos patrimoniales —aunque no son suspendidos por la pena— sufren una afectación práctica y estructural dentro del sistema penitenciario. El problema es multidimensional: Penal: la pena genera efectos no previstos en su naturaleza. Civil: la privación de libertad impide los actos patrimoniales esenciales. Constitucional: el Estado no garantiza condiciones para ejercer derechos fundamentales.	Las personas privadas de libertad conservan sus derechos patrimoniales, pero el Estado no garantiza su ejercicio efectivo. La prisión genera una afectación indirecta a derechos económicos, laborales, registrales y contractuales. El sistema penitenciario peruano carece de políticas integrales para proteger el patrimonio del interno. La falta de acceso a notarías, defensa civil y trabajo digno vulnera derechos constitucionales.	Creación del Servicio Nacional de Defensa Patrimonial del Interno Para asesorar en temas civiles, comerciales, registrales y notariales. Notarías penitenciarias y firmas digitales Permitir que los internos puedan: Otorgar poderes Firmar contratos
JORGE RAMIREZ MARCA	DESOBEDIENCIA O RESISTENCIA A LA AUTORIDAD EN EL INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL DE OBREROS MUNICIPALES									El problema es multidimensional:		
juan galvez cayo	PROLONGACIÓN INDEBIDA DEL PROCESO PENAL DEL CASO EL FRONTÓN (1986)	¿De qué manera la calificación de los hechos del Caso "¿El Frontón" (1986) como crímenes de lesa humanidad vulnera el principio de legalidad penal, al pretender aplicarse retroactivamente una figura que no existía en la legislación peruana vigente en ese año?	La solución en lo penal es disponer el archivo definitivo del proceso, porque la imputación de lesa humanidad vulnera la legalidad, es retroactiva, los hechos son atípicos y no existe culpabilidad individual.	¿De qué manera la prolongación del proceso penal del Caso El Frontón (1986) genera responsabilidad civil extracontractual del Estado por el daño moral y patrimonial causado al personal de la Marina de Guerra del Perú?	El Estado debe indemnizar integralmente el daño moral y patrimonial causado por la prolongación indebida del proceso penal.	¿Qué derechos fundamentales fueron vulnerados al personal de la Marina de Guerra del Perú que participó en el Caso El Frontón (1986)?	Garantizar el respeto al plazo razonable mediante la decisión inmediata del proceso, la motivación reforzada, el control estricto de plazos y la adopción de garantías de no repetición para evitar nuevas vulneraciones de derechos fundamentales.			**Penal:** la pena genera efectos no previstos en su naturaleza.		
Lizeth Magaly Castro Aguilar	La prision preventiva y su colision con el derecho									**Civil:** la privación de libertad impide los actos patrimoniales esenciales.		
Elsa Angelica Concha Cabrera	Plata como Cancha: conflicto entre libertad de expresión y derecho al h	¿La publicación del libro constituye difamación agravada al afect	**Hubo difamación agravada porque se difundieron hechos no probados que dañaron el honor de Acuña mediante un libro. Se dictó 2 años de prisión suspendida y el pago de reparación civil.**	¿Las afirmaciones del libro generaron daño al honor que debe ser inder	Se determinó que las imputaciones no tenían sustento suficiente y afectaron la reputación de Acuña. Se ordenó pagar S/ 400,000 de reparación civil.	¿Cómo equilibrar la libertad de expresión con el derecho al honor?	Se concluyó que la libertad de expresión no ampara información falsa o no verificada. Prevaleció el derecho al honor.	César Acuña – Político y demandante. Christopher Acosta – Periodista y autor del libro. Jerónimo Pimentel – Director de la editorial.		**Constitucional:** el Estado no garantiza condiciones para ejercer derechos fundamentales.		
ANGELA MARJORIE CALERO SAAVEDRE	Caso Fujimori -Crimenes de Lesa humanidad	**¿Cómo la aplicación de la teoría de la autoría mediata por dominio de un aparato organizado de poder en la sentencia contra Alberto Fujimori consolidó la responsabilidad penal de los altos funcionarios del Estado peruano?**	La sentencia contra Fujimori aplicó la autoría mediata para demostrar que él controlaba un aparato criminal estatal dirigido por Montesinos y ejecutado por el Grupo Colina. Esto permitió responsabilizar penalmente no solo a los autores materiales, sino también a los altos mandos que ordenaron y garantizaron los crímenes. El fallo reafirmó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y que el poder político no genera impunidad.	**¿Cómo debe operar la institución civil de la declaración de ausencia y muerte presunta (arts. 47–66 CC) para garantizar la tutela patrimonial inmediata de las familias de víctimas de desaparición forzada del régimen de Alberto Fujimori?**	El análisis muestra que, aunque el Derecho Civil peruano tiene mecanismos patrimoniales como la ausencia y la muerte presunta, su uso en casos de desaparición forzada ha sido lento y limitado. Estas figuras deben entenderse no solo como procedimientos sucesorios, sino como herramientas para proteger derechos fundamentales. Por ello, se propone crear un protocolo civil rápido que permita a las familias acceder sin demoras a bienes, herencias y reparaciones, conforme a la tutela jurisdiccional efectiva y al bloque de convencionalidad.	**¿Qué derechos fundamentales fueron vulnerados por las masacres y secuestros?**	Los principales derechos vulnerados fueron el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la dignidad humana y la tutela jurisdiccional efectiva. En Barrios Altos, la masacre evidenció la violación masiva del derecho a la vida; en La Cantuta, la desaparición forzada lesionó la dignidad y el acceso a la justicia; y en los secuestros de Gorriti y Dyer se vulneró directamente la libertad personal. La sentencia respondió a estas vulneraciones aplicando control de convencionalidad y afirmando la imprescriptibilidad, en consonancia con la doctrina confirmada en el caso Almonacid			**Político:** no existen políticas públicas para proteger la economía del interno.	El caso Fujimori consolidó el principio de que ningún funcionario está por encima de la ley, demostrando que el poder político no genera impunidad frente a crímenes de Estado. La aplicación de la autoría mediata por dominio de un aparato organizado de poder permitió atribuir responsabilidad penal a los altos mandos que controlaban la estructura clandestina del Estado, reconociéndose los hechos como crímenes de lesa humanidad e imponiéndose la obligación estatal de investigar, sancionar y reparar integralmente. El proceso fortaleció el Estado Constitucional de Derecho, la independencia judicial y el rol de las víctimas, al mismo tiempo que evidenció fallas institucionales en los servicios de inteligencia y estructuras militares. Además, marcó un precedente nacional en la lucha contra la macrocriminalidad y reveló la necesidad de mejorar los mecanismos civiles de protección patrimonial en casos de desaparición forzada. En conjunto, el caso reafirma que la democracia	El caso Fujimori demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión del poder estatal, especialmente en los sistemas de inteligencia y fuerzas armadas, para evitar que se formen aparatos clandestinos que permitan la comisión de violaciones de derechos humanos. Se recomienda reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la capacitación en derechos humanos y la creación de protocolos claros para prevenir, detectar y sancionar el abuso del poder.
Isaias Sanca Calcina	Vulneracion del derecho a la asistencia familiar	¿la omisión a la asistencia familiar es un delito instantáneo que se consuma con el primer incumplimiento, o es un delito permanente que persiste mientras no se pague la obligación?	La omisión a la asistencia familiar es un delito de naturaleza permanente, ya que el estado antijurídico se prolonga en el tiempo por decisión del agente hasta que este cumpla con su deber.	¿La exigencia de acreditar el estado de necesidad del alimentista limita el ejercicio del derecho de alimentos de los cónyuges e hijos?	La exigencia de acreditar el estado de necesidad del alimentista no debe interpretarse como una limitación al ejercicio del derecho de alimentos de los cónyuges e hijos, sino como una condición jurídica necesaria para garantizar la equidad y razonabilidad en su otorgamiento.	¿Cómo afecta la omisión de asistencia de alimentos a los derechos fundamentales de los alimentistas?	Afecta derechos fundamentales porque coloca al alimentista en situación de desprotección material, vulnerando su derecho a la vida digna y subsistencia, limitando el acceso a la salud, educación, los que comprometen su desarrollo integral.	Politica Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030		Si el interno pierde su patrimonio, negocios o estabilidad económica, su reinserción se complica, su proyec	El incumplimiento de la asistencia familiar constituye un delito de carácter continuo y una seria afectación a los derechos esenciales de los beneficiarios, en particular de los menores de edad. La respuesta jurídica exige una actuación pronta y eficaz de las autoridades, con el fin de proteger la dignidad y el desarrollo integral de la familia. La adecuada evaluación del estado de necesidad y la aplicación del principio del interés superior del niño son claves para una tutela real y efectiva.	Acelerar la ejecución de las pensiones, aplicando de inmediato embargos, retención por planilla y medidas cautelares. Coordinar acciones entre el Poder Judicial, Fiscalía, MIMP y PNP, para ubicar al deudor y asegurar el cumplimiento. Garantizar patrocinio legal gratuito y servicios de protección, especialmente para menores de edad. Implementar controles y seguimiento permanente, en el marco de la Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030.
JENNY DEL ROCIO BANDA DIAZ	uso excesivo de la fuerza policial en manifestaciones sociales: JULIACA 2022	¿Qué delitos podrían imputarse penalmente a los agentes policiales involucrados en el uso desproporcionado de la fuerza durante las protestas de Juliaca en enero de 2023?.	El caso Juliaca evidencia un uso desproporcionado e injustificado de la fuerza policial que vulneró bienes jurídicos esenciales como la vida y la integridad, configurando posibles delitos de homicidio, lesiones graves y abuso de autoridad. El Derecho Penal establece límites estrictos al uso del poder coercitivo del Estado y protege bienes jurídicos como la vida y la integridad mediante delitos como homicidio, lesiones graves, tortura y abuso de autoridad	¿Cómo se configura la responsabilidad civil del Estado frente al uso excesivo de la fuerza policial en el caso Juliaca 2023?	¿Cómo se configura la responsabilidad civil del Estado frente al uso excesivo de la fuerza policial en el caso Juliaca 2023?	¿como se Vulneraron los derechos fundamentales por uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales, en el caso juliaca 2023?	La solución debe basarse en tres ejes: reforzar el marco normativo sobre el uso de la fuerza incorporando criterios claros de proporcionalidad, necesidad y excepcionalidad; crear mecanismos de control constitucional más eficaces, dando mayores competencias a la Defensoría y al Poder Judicial para supervisar y sancionar abusos	*Politica Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030*		Por tanto, proteger sus derechos patrimoniales **no es un beneficio**, sino parte esencial del mandato constitucional de resocialización.		
NOE RONALDO ROMERO BRUNO	- Tráfico de terrenos y corrupción - Una organización criminal se dedica al tráfico de terrenos, falsificando documentos y utilizando la violencia para desalojar a los propietarios legítimos. Funcionarios públicos están involucrados, facilitando los trámites y protegiendo a la organización.	¿Cuáles son los elementos específicos que deben probarse para configurar el delito de lavado de activos, y qué estrategias de investigación podrían emplearse para rastrear el flujo de dinero ilícito y determinar la responsabilidad de los implicados en este delito?	-Investigación Patrimonial: Rastrear el flujo de dinero ilícito para identificar los activos obtenidos a través del tráfico de terrenos y la corrupción. -Cooperación Internacional: Solicitar información a otros países sobre cuentas bancarias, propiedades o transacciones financieras de los implicados.	¿Qué acciones legales pueden emprender los propietarios despojados de sus terrenos para recuperar la posesión y obtener una compensación justa por los daños y perjuicios sufridos a causa del tráfico de terrenos y la corrupción?	Acciones Posesorias: - Interdicto de Recobrar: Permite recuperar la posesión perdida por despojo, siempre que se haya ejercido la posesión por al menos un año. - Interdicto de Retener: Protege al poseedor de actos de perturbación, ordenando al agresor que cese en su conducta.	¿Cómo se garantiza el respeto al derecho a la propiedad privada y a la seguridad jurídica frente a la acción de organizaciones criminales y funcionarios públicos corruptos que se dedican al tráfico de terrenos?	1.Reconocimiento Constitucional del Derecho a la Propiedad Privada: Artículo 70 de la Constitución. 2. Mecanismos para Garantizar el Respeto a la Propiedad Privada: - Protección Legal y Constitucional - Registro de la Propiedad - Sistema Judicial - Garantía de los Derechos de Propiedad				- El tráfico de terrenos y la corrupción son delitos complejos que involucran a organizaciones criminales y funcionarios públicos corruptos. - Estos delitos vulneran derechos fundamentales como la propiedad privada, la posesión y la seguridad jurídica.	- Fortalecer la legislación penal para sancionar de manera más severa el tráfico de terrenos y la corrupción. - Mejorar los mecanismos de control y fiscalización de los funcionarios públicos para prevenir la corrupción. - Implementar programas de capacitación para los operadores de justicia (policías, fiscales, jueces) en materia de tráfico de terrenos y corrupción. - Promover la transparencia y el acceso a la información pública para prevenir la corrupción.
Elver Emanuel Rujel Valdiviezo	LA COLISIÓN ENTRE EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA EN EL CONTEXTO DE LAS INVASIONES PROMOVIDAS POR EL TRÁFICO DE TERRENOS EN LAS ÁREAS DE PROPIEDAD ESTATAL ADSCRITAS AL PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC	¿De qué manera la respuesta jurídico-penal frente a los delitos derivados del tráfico de terrenos en el Proyecto Chavimochic resulta ineficaz para disuadir esta criminalidad, la cual instrumentaliza la necesidad social del derecho a una vivienda digna como factor de impunidad?	La respuesta punitiva estatal frente al tráfico de terrenos en el Proyecto Especial Chavimochic (PECH) es ineficaz porque es **reactiva** [llega tras la invasión] y **reduccionista** [fragmenta una realidad criminal compleja (organización criminal) en eventos delictivos aislados (usurpaciones individuales)]. Para disuadir esta criminalidad, el Estado debe dejar de ver el conflicto como una disputa posesoria y tratarlo como un fenómeno de Criminalidad Organizada complejo, aplicando concursos delictivos (Usurpación, Estafa, Corrupción de Funcionarios) y mecanismos de extinción de dominio, diferenciando punitivamente entre el autor mediato (traficante) y el instrumento (invasor por necesidad).	¿De qué manera las instituciones del Derecho Civil Peruano (propiedad, posesión y acto jurídico) resuelven la colisión entre el derecho a la propiedad privada del Proyecto Chavimochic y el invocado derecho a la vivienda digna de los poseedores que adquirieron mediante tráfico de terrenos?	Las instituciones civiles resuelven el conflicto determinando que *no existe derecho a la vivienda digna que justifique el despojo mediante vías de hecho o actos delictivos* . El derecho a la vivienda es de naturaleza prestacional y progresiva a cargo del Estado, y no un derecho subjetivo que legitime la invasión de la propiedad pública; es decir, la posesión ejercida por los ocupantes carece de protección jurídica definitiva frente al titular registral. A pesar de que los invasores ostentan el control fáctico del bien, su condición jurídica es la de ocupantes precarios. Por tanto, los mecanismos de tutela civil (Desalojo y Defensa Posesoria Extrajudicial del Art. 920 C.C.) son las vías idóneas y legales para restablecer el imperio del derecho de propiedad, dejando a los ocupantes únicamente la vía de responsabilidad civil (indemnización) contra los traficantes que los estafaron.	¿De qué manera debe el ordenamiento jurídico peruano resolver la colisión entre el derecho a la propiedad privada del Estado y el derecho a una vivienda digna de los ocupantes precarios, en el contexto de las invasiones fomentadas por el tráfico de terrenos en el Proyecto Chavimochic, para garantizar una solución que sea a la vez legal, justa y socialmente sostenible?	El ordenamiento jurídico debe resolver la colisión mediante el ejercicio de una estrategia jurídica estratificada y proporcional que resulte en una tutela diferenciada. Frente al crimen organizado (traficantes), se debe promover una protección penal severa contra el tráfico ilícito de tierras; y, frente al ocupante precario (víctima), la respuesta estatal no puede limitarse a la coerción. Se debe reconocer a estas familias bajo un estatus diferenciado que requiera una intervención humanitaria y no meramente represiva. Por lo tanto, se debe asegurar la protección social-constitucional para el derecho a la vivienda, asegurando que la recuperación de la propiedad estatal (Proyecto Chavimochic) se ejecute sin transgredir los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre desalojos forzosos.	Política Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030 [D.S. N° 017-2019-IN].		Reformas legales y presupuestales.	Desde la óptica constitucional, la articulación de una respuesta justa exige desmitificar la supuesta colisión absoluta entre derechos. Si bien el derecho a la vivienda digna se deriva del principio de dignidad humana y tratados internacionales , este tiene una naturaleza prestacional y progresiva, lo cual genera obligaciones de política pública al Estado, pero en ningún supuesto habilita una "vía de hecho" o un título habilitante para la ocupación violenta o clandestina de la propiedad estatal. Por consiguiente, la respuesta constitucional debe sostenerse en dos pilares: Primero, la propiedad del PECH, al estar adscrita a un proyecto de interés nacional, goza de una protección reforzada y de la característica de imprescriptibilidad (Art. 73 de la Constitución). Permitir su ocupación bajo la excusa de necesidad social vulneraría el interés colectivo y el desarrollo agroindustrial del país. Y, segundo, aunque el desalojo es la medida idónea para restituir el bien, su ejecución debe someterse a un análisis de proporcionalidad. El Estado no puede limitarse a la recuperación mecánica; debe implementar protocolos que distingan a las víctimas vulnerables de los traficantes, garantizando el debido proceso y evitando la indefensión total, conforme a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.	Se recomienda al Gobierno Regional de La Libertad y al Proyecto Especial Chavimochic (PECH) la adopción formal de un Protocolo de Intervención en Recuperaciones Extrajudiciales y Judiciales, diseñado bajo los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (*Caso Lagos del Campo Vs. Perú*). **Fundamento:** Si bien el Estado tiene el deber de cautelar su patrimonio imprescriptible, la ejecución de desalojos (especialmente bajo la Ley N.° 30230) sin distinción de sujetos vulnera el principio de dignidad y proporcionalidad. **Acción Concreta:** Este protocolo debe establecer, como requisito pre-operativo, un empadronamiento de inteligencia social que permita segregar a los traficantes de las poblaciones vulnerables (niños, ancianos). Para estos últimos, se debe garantizar la presencia de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer durante el lanzamiento, asegurando no la permanencia en el predio invadido, sino una reubicación temporal o la inclusión prioritaria en programas de vivienda social legítimos, evitando así que el desalojo se convierta en una violación de derechos humanos por desamparo total.
											En la esfera del Derecho Civil, la respuesta integral debe centrarse en la celeridad de la restitución posesoria y la destrucción de la "apariencia de legalidad" creada por los traficantes. No existe posibilidad de usucapión sobre estos bienes de dominio público, por lo que la estrategia jurídica debe ser implacable en la calificación de la posesión. La articulación Civil requiere: Primero, que los jueces declaren la nulidad manifiesta de los "títulos" (minutas, certificados de posesión) otorgados por traficantes dentro de los mismos procesos de desalojo, sin dilaciones, dado que adolecen de un fin ilícito y objeto jurídicamente imposible (venta de bien ajeno y estatal). Esto confirma la condición de ocupante precario (Art. 911 C.C.) del invasor. Y, segundo, el Estado, a través del PECH, debe optimizar su capacidad logística para ejercer la autotutela posesoria dentro del plazo de 15 días tras la toma de conocimiento. Esta herramienta es la respuesta civil más eficiente para evitar la consolidación fáctica de las invasiones masivas, siempre que se sustente en una vigilancia tecnológica constante para acreditar la inmediatez	Se recomienda a la Procuraduría Pública del PECH implementar una estrategia dual que priorice la inmediatez fáctica y la contundencia procesal para desvirtuar la apariencia jurídica de los invasores. **Fundamento:** La lentitud judicial y la "apariencia de legalidad" que otorgan las minutas de los traficantes consolidan fácticamente las invasiones. **Acción Concreta:** *En lo preventivo (Art. 920 C.C.):* Implementar un sistema de vigilancia tecnológica (drones/satelital) que genere prueba fehaciente de la fecha de inicio de la ocupación. Esto es vital para habilitar el plazo de 15 días de la defensa posesoria extrajudicial y evitar que la policía deniegue el apoyo por falta de certeza sobre la "flagrancia" o inmediatez. *En lo judicial (IV Pleno Casatorio)* : En los procesos de desalojo en curso, los procuradores deben solicitar expresamente al juez que ejerza el control de legalidad y declare la nulidad manifiesta de los títulos de posesión presentados por los demandados (contratos de compraventa de bien ajeno/estatal) en la parte resolutiva de la sentencia, conforme a la doctrina jurisprudencial vinculante, evitando que se derive la discusión a otro proceso de nulidad de acto jurídico.
								Política Nacional de Vivienda y Urbanismo al 2030 [D.S. N°012-2021-VIVIENDA].	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS].		La respuesta penal ha demostrado ser ineficaz al centrarse en el delito de Usurpación Agravada (Art. 204 C.P.), el cual ataca el síntoma (el despojo material) y persigue al eslabón más débil (el invasor instrumentalizado), dejando impune la estructura delictiva. Para una solución integral, el *ius puniendi* debe reorientarse bajo los siguientes criterios dogmáticos y de política criminal: Primero, se debe investigar el fenómeno bajo la Ley 30077, procesando a los líderes por integrar una organización criminal destinada al tráfico de terrenos, estafa y corrupción. Esto permite atacar la logística, el financiamiento y la jerarquía de la red, y no solo el acto de invasión. Segundo, es imperativo aplicar el Art. 376-B (Otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles) para sancionar a los funcionarios que, mediante acciones u omisiones, otorgan la apariencia de legalidad a las invasiones, siendo este el combustible principal del tráfico. Y, finalmente, tercero, se debe aplicar una dogmática diferenciada donde el traficante responda como autor mediato, mientras que al invasor precario (quien actúa por necesidad y engaño) se le evalúe bajo eximentes incompletas (Art. 21 C.P.) o mecanismos de terminación anticipada, reconociendo su calidad de víctima de estafa sin que ello justifique el ilícito posesorio.	Se recomienda al Ministerio Público (Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada - FECOR) modificar la teoría del caso predominante, abandonando la persecución aislada del delito de usurpación para centrarse en la desarticulación económica y funcional de las redes de tráfico. **Fundamento:** La persecución actual se enfoca en el invasor precario (eslabón débil) mediante el tipo penal de Usurpación Agravada (Art. 204 C.P.), el cual es ineficaz para sancionar la estructura logística y financiera que opera detrás. **Acción Concreta:** *Recalificación Típica:* Iniciar las investigaciones preliminares bajo la Ley N.° 30077 (Ley contra el Crimen Organizado), imputando delitos de Estafa Masiva y Usurpación en concurso real, lo que permite el uso de técnicas especiales de investigación (agentes encubiertos, levantamiento del secreto bancario). *Ataque a la Corrupción (Art. 376-B C.P.):* Priorizar la identificación y acusación de los funcionarios públicos (municipales o regionales) que emiten certificados de posesión o visan planos en zonas intangibles. Sin la sanción de este delito de "Otorgamiento Ilegítimo de Derechos", la cadena de tráfico se regenera cíclicamente. *Extinción de Dominio* : Activar procesos autónomos de extinción de dominio sobre las cuentas y bienes de las "inmobiliarias" o asociaciones fachada que promueven las invasiones, atacando el incentivo de lucro de la organización.